RESUMÉ — Finanční správa České republiky

456/2011 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2027.

Dodané vyhlášené znění pro rok 2027 je budoucí vůči dni zpracování 14. 10. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Zřizuje orgány finanční správy a rozděluje jejich působnost a vnitřní vztahy.

Zásady a nosné koncepty: Zákonná kompetence, organizační hierarchie a specializace.

Systematika: GFŘ, Odvolací finanční ředitelství, finanční úřady, zvláštní příslušnost a společná pravidla.

Subjekty a objekty: Orgány finanční správy, jejich pracovníci a osoby podléhající správě daní.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 456/2011 Sb. je organizační; daňový řád č. 280/2009 Sb. určuje postup. Hmotné daňové povinnosti vznikají podle jednotlivých daňových zákonů.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Orgány Finanční správy České republiky

(1) Finanční správa České republiky je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.

§ 2 — Územní působnost a sídlo

(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

§ 3 — Generální ředitel

(1) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel.

§ 4 — Věcná působnost

(1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství, b) provádí řízení o správních deliktech, c) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní, d) vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.

§ 5 — Územní působnost a sídlo

(1) Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

§ 7 — Věcná působnost

Odvolací finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům, b) provádí řízení o správních deliktech, c) vykonává z pověření ministerstva působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek, d) vykonává z pověření ministerstva působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní, e) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.

§ 8 — Územní působnost a sídlo

(1) Finančními úřady jsou: a) Finanční úřad pro hlavní město Prahu, b) Finanční úřad pro Středočeský kraj, c) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, d) Finanční úřad pro Plzeňský kraj, e) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, f) Finanční úřad pro Ústecký kraj, g) Finanční úřad pro Liberecký kraj, h) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, i) Finanční úřad pro Pardubický kraj, j) Finanční úřad pro Kraj Vysočina, k) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, l) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, m) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, n) Finanční úřad pro Zlínský kraj, o) Specializovaný finanční úřad.

§ 10 — Věcná působnost

(1) Finanční úřad a) vykonává správu daní, b) provádí řízení o správních deliktech, c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající, e) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy, f) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy, g) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy.

§ 13b — Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní

Plná moc vztahující se k vybrané působnosti uplatněná u finančního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému finančnímu úřadu, který vykonává tuto vybranou působnost.

§ 13c — Zvláštní ustanovení o daňové informační schránce

Ustanovení daňového řádu upravující daňovou informační schránku se použijí pro celý rozsah působnosti orgánů finanční správy.

§ 13d — Zvláštní ustanovení o kontrolním nákupu při správě daní

(1) Kontrolní nákup je oprávněn provádět orgán finanční správy při prověřování plnění povinností stanovených zákonem upravujícím mezinárodní spolupráci při správě daní.

§ 14 — Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání

(1) V orgánech finanční správy vykonávají státní službu státní zaměstnanci a pracují ostatní zaměstnanci.

§ 14a — Zvláštní ustanovení o vedoucím služebního úřadu

(1) Generální ředitel, ředitel Odvolacího finančního ředitelství a ředitel finančního úřadu mohou pověřit svého zástupce také výkonem pravomoci rozhodovat ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.

Podklad: 456-2011-Sb o finacni sprave CR.pdf • 13 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 765 slov resumé včetně úvodu z 5408 slov vyčištěného podkladu (14,15 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.